

07_email_steuerberater_an_rentenberater.eml

Von	Ralf Mertens <ralf.mertens@steuerkanzlei-mertens.de>
An	Jan Kappes <jan.kappes@rentenberatung-kappes.de>
Kopie	Susanne Breuer <susanne.breuer@ruhrkurier.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:26:00 +0200
Betreff	RuhrKurier / Betriebsprüfung 28 BP 6412/26-KR

Guten Morgen Herr Kappes,

anbei übersende ich die Anhörung, die bisherige Berechnungsanlage und den Gutschriftenexport. Die Mandantin möchte wissen, ob wir vor Ablauf der Frist bereits materiell vortragen oder zunächst Akteneinsicht und eine Verlängerung beantragen. Der am 30. Juni gestellte Verlängerungsantrag ist noch nicht beschieden.

Nach meiner Durchsicht behandelt die vorläufige Berechnung alle 18 Fahrer nahezu gleich. Das passt nicht zu den Buchungsdaten: Jana Rüther fuhr nur an einzelnen Wochenenden, Pavel Kowalenko stellte auch anderen Kunden Rechnungen, während sich die Tätigkeit von Selim Özkan ab Oktober 2025 deutlich verdichtet hat.

Die Lohnbuchhaltung hat die Fahrer nicht als Minijobber geführt. Es bestehen Gutschriftenkonten, aber keine Personalakten. Der App-Anbieter kann vollständige Logs einschließlich Ablehnungen und Rankingänderungen exportieren; die Bearbeitungszeit beträgt nach heutiger Auskunft zwölf Arbeitstage. Bitte sagen Sie Frau Breuer in Kopie, welche Felder zwingend bestellt werden müssen.

Für die steuerliche Folgerechnung benötige ich von Ihnen eine belastbare Zeit- und Personengruppierung. Eine pauschale Rückstellung über 248600 EUR würde ich derzeit nur als maximale Prüfgröße behandeln.

Viele Grüße

Ralf Mertens
Steuerberater
Kettwiger Straße 39 · 45127 Essen
Telefon 0201 22184-0

14_email_kurier_schichttausch.eml

Von	Selim Özkan <selim.oezkan@posteo.de>
An	Rentenberatung Groß <post@rentenberatung-gross.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 22:07:00 +0200
Betreff	RuhrKurier - Schichttausch, Sperre und eigenes Fahrrad

Sehr geehrte Frau Groß, ich konnte Touren in der App ablehnen, bekam dann aber weniger Angebote für die nächsten Tage. Einen angenommenen Block konnte ich nur über den Dispatcher tauschen. Als ich am 18. Mai wegen einer Panne drei Lieferungen nicht abschloss, wurde mein Profil bis zum Abend gesperrt.

Meist fuhr ich mit meinem eigenen E-Rad. Wenn es in der Werkstatt war, gab mir das Depot ein Lastenrad. Die Thermobox musste ich morgens abholen und abends zurückbringen. Die App gab die Reihenfolge vor; bei einer Änderung rief der Dispatcher manchmal an und fragte nach dem Grund.

Ich habe Screenshots der Sperrmeldung und des Chats mit Frau Rüßmann. Bitte sichern Sie die Dateien mit Datum. Zwei Kollegen haben gelegentlich untereinander Touren getauscht, aber niemand durfte sich einfach mit meinem Zugang anmelden.

Freundliche Grüße
Selim Özkan
selim.oezkan@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: RuhrKurier GmbH - Operations

Betreff: Export Ihrer Tourzuweisungen und Sperrzeiten Januar bis Juni 2026

Unser Zeichen: RK OPS 26/188 Özkan

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

06_honorardaten_selim.csv

Monat	Touren	Gutschrift_EUR	Abgelehnt	Eigenstorno	Vertretung	RuhrKurier_Umsatzanteil_Prozent	Reparatur_EUR	Beleg	Anmerkung
2025-09	44	384.20	29	3	0	42	0	App-Export 09/2025	parallel Labor Oberhausen
2025-10	118	1098.40	18	2	0	71	186.40	App und Werkstattrechnung	Laborroute ab 14.10.
2025-11	132	1264.60	8	1	0	79	0	App-Export	Kunde Reuter priorisiert
2025-12	149	1448.80	4	0	1	83	72.00	Gutschrift und Chat	Vertretung Emre 18.12.
2026-01	151	1492.50	3	0	1	86	0	App und Ranking mail	Vertretung 09.01.
2026-02	126	1196.20	7	2	1	82	318.70	Werkstattbeleg	E-Bike drei Tage ausgefallen
2026-03	139	1338.90	3	0	0	84	0	App-Export	Ende Laborroute Nord

09_betragsrisiko_szenarien.csv

Szenario

A

Personengruppe

alle 18 Fahrer

Zeitraum

2024-01 bis 2026-03

Beitragsbasis_EUR

nicht personengeprüft

Beiträge_EUR

248600

Säumnis_Prüfwert_EUR

39200

Belegstand

nur vorläufige DRV-Anlage

Offener Rechenschritt

Personen und Bemessungsgrundlagen trennen

Szenario

B

Personengruppe

verdichtete Fahrer

Zeitraum

2025-10 bis 2026-03

Beitragsbasis_EUR

Gutschriften laut Export

Beiträge_EUR

64200

Säumnis_Prüfwert_EUR

6900

Belegstand

App-Logs teilweise vorhanden

Offener Rechenschritt

Status je Monat

Szenario

C

Personengruppe

nur Selim Özkan

Zeitraum

2025-10 bis 2026-03

Beitragsbasis_EUR

7839.40 Gutschriften

Beiträge_EUR

18800

Säumnis_Prüfwert_EUR

2100

Belegstand

Gutschriften vollständig

Offener Rechenschritt

Beitragssätze und Hochrechnung prüfen

Szenario

D

Personengruppe

Selim ab 14.10.2025

Zeitraum

2025-10-14 bis 2026-03-31

Beitragsbasis_EUR

anteilig noch offen

Beiträge_EUR

17100

Säumnis_Prüfwert_EUR

1900

Belegstand

Startnotiz vorhanden

Offener Rechenschritt

Oktober taggenau abgrenzen

Szenario

E

Personengruppe

Gelegenheitsfahrer

Zeitraum

je Einzelmonat

Beitragsbasis_EUR

offen

Beiträge_EUR

offen

Säumnis_Prüfwert_EUR

offen

Belegstand

Monatslisten fehlen

Offener Rechenschritt

unter Geringfügigkeitsgrenze und Mehrfachstatus prüfen

15_tourenlog_app_roh.csv

■Tour_ID	Datum	Block	Annahme	Fahrzeug	Stopps	Abweichung_Min	Systemhinweis
RK-260511-18	2026-05-11	08:00-12:00	ja	eigenes E-Rad	19	12	Route geändert
RK-260518-07	2026-05-18	07:00-11:00	ja	eigenes E-Rad	17	48	drei offen
RK-260518-19	2026-05-18	14:00-18:00	automatisch entzogen				Profil gesperrt
RK-260602-22	2026-06-02	12:00-16:00	ja	RK-14	21	5	Depotfahrzeug
RK-260604-22	2026-06-04	12:00-16:00	nein				Ablehnung 09:14

Anhörung der Deutschen Rentenversicherung Bund

Deutsche Rentenversicherung Bund

Prüfdienst Essen

Aktenzeichen 28 BP 6412/26-KR

An RuhrKurier GmbH

Viehofer Platz 12

45127 Essen

Datum: 20.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Betriebsprüfung nach Paragraph 28p SGB IV für den Prüfzeitraum 01.01.2022 bis 31.03.2026 haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass für mehrere als freie Auftragnehmer geführte Kurierfahrer Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung bestanden haben könnte. Betroffen sind insbesondere Selim Özkan, Jana Rüther, Pavel Kowalenko, Hannes Mitschke und weitere in der Anlage aufgeführte Personen.

Nach den bisher vorliegenden Unterlagen spricht für eine abhängige Beschäftigung, dass die Kurierfahrer über die Dispositions-App in feste Tourenketten eingebunden wurden, Kundenvorgaben zu Abhol- und Lieferzeiten einzuhalten hatten und bei wiederholter Ablehnung priorisierter Touren eine Herabstufung im Tourenranking erfolgen konnte. Ferner wurden Transportboxen mit Unternehmenskennzeichnung gestellt. In den Chatprotokollen finden sich Hinweise auf verbindliche Wochenenddienste und auf eine Pflicht zur sofortigen Rückmeldung an die Disposition.

Sie erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 17.07.2026. Bitte reichen Sie insbesondere ein: Rahmenverträge, Abrechnungen, Tourenlisten, Kommunikationsrichtlinien, Nachweise über unternehmerisches Auftreten, Angaben zu Vertretungsmöglichkeiten, Angaben zur Nutzung eigener Betriebsmittel und eine Aufstellung der seit 2024 für die genannten Personen abgeführten oder nicht abgeführten Beiträge.

Nach derzeitiger vorläufiger Berechnung kann sich für die genannten Personen ein Beitragsvolumen einschließlich Säumniszuschlägen von bis zu 248.600 EUR ergeben. Die Berechnung ist nicht abschließend. Eine endgültige Entscheidung erfolgt nach Auswertung Ihrer Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Prüfdienst Essen

Rahmenvertrag Selim Özkan, Auszug

Vertragspartner: RuhrKurier GmbH und Selim Özkan, Steeler Straße 188, 45138 Essen. Beginn: 01.02.2024. Gegenstand ist die Durchführung einzelner Kurierfahrten nach gesonderter Annahme über die Kurier-App. Eine Verpflichtung zur Annahme bestimmter Aufträge ist nach Ziffer 2.1 ausgeschlossen. Der Auftragnehmer entscheidet über Umfang und zeitliche Lage seiner Tätigkeit. Eine Ausschließlichkeitsbindung besteht nicht.

Ziffer 3 Vergütung: Je abgeschlossener Tour wird eine Grundpauschale von 5,80 EUR brutto zuzüglich Kilometerkomponente gezahlt. Bei Kühlgut oder Laborfahrt wird ein Zuschlag von 2,40 EUR gezahlt. Abrechnung durch wöchentliche Gutschrift, Einwendungen binnen sieben Tagen.

Ziffer 4 Betriebsmittel: Der Auftragnehmer nutzt eigene Fahrzeuge, eigene Schutzkleidung und eigenes Mobiltelefon. Für Apotheken- und Laborfahrten kann eine Thermobox aus hygienischen Gründen gestellt werden. Die Box bleibt Eigentum der RuhrKurier GmbH und ist nach Beendigung herauszugeben.

Ziffer 5 Vertretung: Der Auftragnehmer kann geeignete Hilfspersonen einsetzen, wenn diese die Hygiene- und Datenschutzunterweisung erhalten haben. Die Hilfsperson ist spätestens vor Fahrtbeginn in der App zu benennen. Die Vergütung gegenüber Hilfspersonen trägt der Auftragnehmer.

Ziffer 7 Kundenkontakt: Beschwerden von Kunden sind unverzüglich über die App zu dokumentieren. Direkte Preisabsprachen mit Kunden sind unzulässig. Ein Auftreten als Arbeitnehmer der RuhrKurier GmbH ist nicht vorgesehen.

Ziffer 9 Vertragsstrafe: Bei Verlust von Rezepten, Laborproben oder Kanzleipost kann RuhrKurier eine Vertragsstrafe bis 120 EUR je Vorfall verlangen, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat.

Handschriftlicher Zusatz vom 14.10.2025 auf der Kopie der Disposition: "Selim übernimmt bis Ende März bitte montags und donnerstags Laborroute Nord, weil Dr. Reuter sonst abspringt." Unterschrift nicht ersichtlich, vermutlich Disponentin Kranz.

Chat- und Tourenauszüge

Auszug Dispo-Chat 03.11.2025, Gruppe Laborroute Nord:

Nadine Kranz, 07:48 Uhr: Selim, bitte heute 10:15 Uhr Reuter, 10:30 Uhr Labor West, 11:05 Uhr St. Marien. Priorität rot.

Selim Özkan, 07:52 Uhr: Geht. Danach bin ich raus bis 14 Uhr.

Nadine Kranz, 07:55 Uhr: Bitte nicht rausnehmen, Reuter hat gestern schon angerufen.

Selim Özkan, 08:01 Uhr: Dann mache ich die drei. Rest nehme ich spontan.

Auszug Dispo-Chat 18.12.2025:

Nadine Kranz, 12:12 Uhr: Wer kann Apotheke Höhne 13:00?

Selim Özkan, 12:13 Uhr: Mein Cousin Emre fährt, ist eingewiesen, Box hat er.

Nadine Kranz, 12:15 Uhr: Name in App, bitte Foto vom Ausweis.

Selim Özkan, 12:20 Uhr: erledigt.

Auszug Ranking-Mail 05.01.2026:

Betreff: Tourenqualität Januar

Liebe Fahrer, wer priorisierte Touren wiederholt ablehnt, wird in der App nach hinten sortiert. Das ist keine Strafe, aber wir müssen verlässliche Fahrer für die Apothekenkunden zuerst sehen. Bitte achtet auf Rückmeldung binnen fünf Minuten, sonst geht die Tour automatisch an andere Fahrer.

Tourenübersicht Selim Özkan: November 2025 132 Touren, Dezember 2025 149 Touren, Januar 2026 151 Touren, Februar 2026 126 Touren, März 2026 139 Touren. Eigenstornierungen im Zeitraum: 18. Abgelehnte Touren: 43. Fremdvertretung dokumentiert: 3 Touren am 18.12.2025, 09.01.2026 und 28.02.2026.

Datum

6. Juli 2026

Aktenzeichen

26-STA-088 / jk

Bearbeitung

Jan Kappes

Statusprüfung Selim Özkan und Fallgruppen der Kurierfahrer

1. Bewertungszeitraum

Die tatsächliche Durchführung wird monatsweise geprüft. Bei Selim Özkan ist insbesondere zu klären, ob sich die Zusammenarbeit ab 14. Oktober 2025 durch die feste Laborroute verändert hat. Vertragswortlaut, technische App-Funktion und gelebte Disposition werden getrennt erfasst.

2. Selim Özkan

Merkmal	Material	Für Beschäftigung	Für Selbstständigkeit	Noch zu sichern
Tourenannahme	App-Logs und Rankingmail	Prioritätsdruck und Antwortfenster	43 Ablehnungen dokumentiert	Folgen niedrigen Rankings
Zeit und Route	Laborroute Nord	wiederkehrende Montage und Donnerstage	keine allgemeine Mindeststundenzahl	vollständige Route ab 14.10.2025
Betriebsmittel	Fotos und Rechnungen	Thermobox mit Logo gestellt	eigenes E-Bike und Telefon	Reparaturrechnungen
Vertretung	Chats 18.12., 09.01., 28.02.	Benennung und Ausweiskontrolle	drei tatsächliche Vertretungen	Zahlung an Emre Yildiz
Vergütung	Gutschriften	vorgegebene Tourensätze	Touren- statt Stundenvergütung	Ausfall- und Fehlfahrtrisiko
Außenauftritt	Gewerbeanmeldung	kaum eigene Werbung	weitere Auftraggeber 2025	Rechnungen Labor Oberhausen
Kontrolle	Beschwerdeprotokolle	zentrale Kundenkommunikation	sachbezogene Hygienevorgaben	konkrete Sanktionen

3. Vergleichsgruppen

Gruppe	Personen	Kennzeichen	Belegbedarf
Gelegenheitsfahrer	Jana Rüter und vier weitere	weniger als 20 Touren monatlich, anderweitige Haupttätigkeit	Monatslisten und Arbeitsverträge Haupttätigkeit
Mehr-Auftraggeber	Pavel Kowalenko und drei weitere	eigener Kundenstamm und eigene Werbung	Rechnungen, Website, Betriebsmittel
Verdichtete Plattformfahrer	Selim Özkan und zwei weitere	hohe Tourenzahl und feste Kundenscheifen	App-Logs, Chats, Vertretung
später Angestellte	drei Fahrer	Statuswechsel mit geändertem Einsatz	Vorher-nachher-Vergleich

4. Zeugenzuordnung

Disponentin Nadine Kranz kann zu Tourenvergabe und Ranking aussagen. Selim Özkan und Emre Yildiz sind zu tatsächlicher Ablehnung, Vertretung und Vergütung zu befragen. Kundenbeschwerden

Rentenberatung Jan Kappes

Rüttenscheider Straße 112 · 45131 Essen

Telefon 0201 87931-0 · Telefax 0201 87931-19 · post@rentenberatung-kappes.de

Rentenberater Jan Kappes · Registriert im Rechtsdienstleistungsregister

dürfen nur mit Datum, Tour und Reaktion verwendet werden. Allgemeine Wertungen wie zuverlässig oder frei ersetzen keine Tatsachen.

5. Arbeitsregel

Für jede Person entsteht ein eigenes Monatsblatt. Tatsachen werden nur übernommen, wenn Vertrag, Systemexport, Nachricht, Abrechnung oder benannte Auskunftsperson zugeordnet sind. Die Beitragsrechnung wird erst nach der Status- und Zeitraumsmatrix geprüft.

Jan Kappes

Rentenberater

Entwurf Stellungnahme zur Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der RuhrKurier GmbH nehmen wir zur Anhörung vom 20.06.2026 vorläufig Stellung. Die Mandantin hält die pauschale Einordnung der genannten Kurierfahrer als abhängig Beschäftigte für nicht tragfähig. Die tatsächliche Durchführung war je nach Person und Zeitraum unterschiedlich. Eine einheitliche Statusentscheidung für alle genannten Auftragnehmer würde die Verhältnisse nicht abbilden.

Für Selim Özkan ist einzuräumen, dass sich die Zusammenarbeit ab Oktober 2025 verdichtet hat. Gleichwohl sprechen weiterhin gewichtige Umstände gegen ein klassisches Beschäftigungsverhältnis: Herr Özkan nutzte ein eigenes Fahrzeug, trug Reparatur- und Ausfallrisiken, erhielt keine Stundenvergütung, konnte Aufträge ablehnen und setzte in mehreren Fällen eine Hilfsperson ein. Die gestellte Thermobox war hygienisch und kundenschutzbezogen veranlasst. Die Rückmeldepflichten ergaben sich aus der Natur zeitkritischer Labor- und Apothekenfahrten.

Die von Ihnen zitierte Rankingmail ist nicht als arbeitsrechtliche Sanktion zu verstehen. Sie beschreibt die technische Priorisierung verfügbarer Fahrer für eilbedürftige Touren. Eine Verpflichtung zur Dienstleistung zu bestimmten Zeiten bestand nicht. Die Mandantin bittet um Akteneinsicht in die Prüfernotizen und um Mitteilung, auf welche konkreten Touren und Kommunikationsstellen die vorläufige Bewertung gestützt wird.

Hilfsweise wird beantragt, die Zeiträume vor Oktober 2025 gesondert zu betrachten und die Personen mit nur sporadischer Tätigkeit aus der vertieften Prüfung herauszunehmen. Für diese Personen fehlen tragfähige Anhaltspunkte für eine Eingliederung.

Vor einer abschließenden Entscheidung wird um einen Erörterungstermin gebeten.

RuhrKurier GmbH - Operations

Altendorfer Straße 144, 45143 Essen

Telefon 0201 771844-0 | operations@ruhrkurier.de

Herrn Selim Özkan

Rüttenscheider Straße 92

45130 Essen

Essen, 7. Juli 2026

Betreff: Export Ihrer Tourzuweisungen und Sperrzeiten Januar bis Juni 2026

Unser Zeichen: RK OPS 26/188 Özkan

Sehr geehrter Herr Özkan,

der beigefügte Export enthält 418 angebotene Tourblöcke. Davon wurden 367 angenommen, 29 abgelehnt und 22 wegen Überschreitung der Reaktionszeit automatisch anderweitig vergeben. Die App bewertete Pünktlichkeit, Zustellquote und Kundenrückmeldungen. Ihr Profil wurde am 18. Mai für sechs Stunden gesperrt, nachdem drei Zustellungen als nicht abgeschlossen markiert waren.

Für die Touren nutzten Sie nach den hinterlegten Daten überwiegend das eigene Fahrzeug E-Rad Riese S. Das Lastenrad RK-14 wurde an sieben Tagen aus dem Depot ausgegeben. Warnwesten und Thermoboxen stellte die Gesellschaft. Die Routen wurden nach Annahme eines Blocks automatisch in eine Reihenfolge gebracht; eine Änderung war möglich, löste aber abweichende Zeitprognosen aus.

Die Auswertung enthält Systemzeiten und keine nachträgliche Bereinigung von GPS-Ausfällen. Zwei Tourtage erscheinen wegen eines Serverfehlers doppelt. Der Export beschreibt die gespeicherten Vorgänge, ohne die Vertragsbeziehung einzuordnen. Rückfragen zu einzelnen Tour-IDs beantwortet Frau Mäßler aus dem Dispatch-Team.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Groß

Leiter Operations

Anlage: 15 tourenlog app roh (CSV-Export)